



Publicado en Boletín Municipal

Nº 23 Fecha 11/02/05

VETO

1172 04

CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA Nº 7021

07 SEP 2004

Visto: La existencia en nuestra ciudad de comercios comúnmente denominados "Pubs" y su falta de encuadramiento en la legislación municipal vigente; y

CONSIDERANDO

Que la Ordenanza Nº 1136 "Moralidad y Buenas Costumbres" sancionada por Resolución Ministerial Nº 123/79 el 13 de marzo del año 1979, en su artículo 52 contempla los "Negocios con música y baile", figura que no responde a las características actuales de los locales denominados "Pubs", por haber quedado totalmente desactualizados;

Que locales como los mencionados en el Visto son comunes en todas las ciudades turísticas tanto de la provincia como del resto del país;

Que en nuestra ciudad funcionan desde hace ya más de siete años varios locales de este tipo, sin estar encuadrados en la legislación municipal vigente;

Que incorporar debidamente estos emprendimientos a la legislación local generan mayor atractivo turístico para la ciudad de Alta Gracia.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

ALTA GRACIA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Lic. Germán Arribas Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



Prof. OSCAR HUGO FABIAN
PRESIDENTE PROVISORIO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
CIUDAD DE ALTA GRACIA



...///2.-

Art.1: MODIFICASE el Art. 4 del CAPITULO SEGUNDO HABILITACION DE LOS LOCALES de la Ordenanza N° 1136 el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"Art. 4: TODA solicitud para instalar un establecimiento o local de espectáculos públicos deberá contener los datos completos del o los solicitantes y ser presentada por ante Mesa de Entrada, acompañada de la siguiente documentación en la forma que por reglamentación determine el Departamento Ejecutivo:

a) Certificado de antecedentes expedido por la autoridad policial y Certificado del Registro Nacional de Reincidencia, los cuales deberán nuevamente acompañarse en caso de renovación de la habilitación.

b) Plano general, plano de instalación eléctrica, planos de propalación sonora proyectada y aislamiento acústico realizados por profesional habilitado y matriculado, todo con la aprobación de la Autoridad de Aplicación correspondiente.

c) Título que acredite la legítima ocupación del inmueble.

d) Certificado de libre deuda del inmueble a ocupar, en relación con todas las tasas, contribuciones y multas municipales y libre deuda de los peticionantes con respecto de otras obligaciones y tributos municipales.

e) Declaración jurada, en caso de haber desarrollado actividad similar en otra jurisdicción, especificando la misma, el lugar donde fue realizada, su fecha de inicio y conclusión y las razones del cese.

f) Plan de evacuación y rol de incendio realizado por profesional habilitado y matriculado, el que será puesto a consideración de la Dirección de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de Alta Gracia, todo con aprobación del área municipal competente

g) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil que cubra los daños que eventualmente se pudieran ocasionar al público asistente y terceros en general.

h) En caso de tratarse de personas jurídicas, deberá acreditarse personería, acompañando contrato y estatutos sociales y cumplimentar los requisitos del inciso a) del

...///


Lic. Germán Anibal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




Prof. OSCAR HUGO FABIAN
PRESIDENTE PROVISORIO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
CIUDAD DE ALTA GRACIA



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...//3.-

presente, respecto de todos los directores, administradores, gerentes y síndicos.

i). Seguro de caución, en las condiciones que la reglamentación determine, conforme a la actividad a desarrollar.

j) La documentación mencionada deberá presentarse por duplicado, incluyendo lo establecido en los incisos b) y f). Los planos requeridos en los incisos b) y f), para ser tenidos por válidos, deberán presentarse suscriptos por un profesional habilitado para ello y de acuerdo a la normativa vigente.

k) Certificado de aprobación de las condiciones acústicas del inmueble expedido por la Municipalidad de Alta Gracia.

l) Copia certificada del contrato de adhesión a u servicio de emergencias y urgencias médicas de nuestra ciudad y comprobante de pago total del mismo."

Art.2: MODIFICASE el CAPITULO V Art. 52, del TITULO SEGUNDO de la Ordenanza N° 1136 el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"CAPITULO V

BAR DISCO (PUBS)

Art. 52: Se denomina así a todo local con servicio habitual de bar y comidas rápidas, con presentación de números artísticos, humorísticos o musicales que cuenta con un lugar o espacio especialmente destinado al baile del público asistente, podrán contar con mesas de pool y metegol, en el que la admisión del público asistente queda reservada a personas mayores de dieciséis (16) años, solos, en pareja o en grupo. Su horario de apertura será a las 20:00 horas y el de cierre, en días viernes, sábados y vísperas de feriados, a las 06:00 horas; en los restantes días, a las 04:00 horas. La iluminación de estos establecimientos será como mínimo de dos (2) lux."

Art.3: COMUNÍQUESE, publíquese, transcribese al Libro de Ordenanzas y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.


Lic. Germán Antival Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




Prof. OSCAR HUGO FABIAN
PRESIDENTE PROVISORIO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
CIUDAD DE ALTA GRACIA